M-PARTNERS

Защита бизнеса и руководителей по уголовным делам

mpartners.law

Екатерина Беспалова

Управляющий партнер Московской коллегии адвокатов M-PARTNERS, адвокат по уголовным делам.



«Исходя из многолетнего опыта защит по уголовным делам, я совершенно точно знаю, что сегодня мы гораздо нужнее бизнесу и эффективнее на этапе превенции уголовных рисков.

Тогда, когда вы еще только задумали совершать какие-то действия по заключению крупных контрактов, использованию мер государственной поддержки, привлечению банковских или частных инвестиций.

Вижу своей особо значимой ролью упредить каждого предпринимателя от совершения таких действий, которые впоследствии могут быть истолкованы как уголовные деликты.

Сегодня нас выбирают осознанные предприниматели, для которых мы становимся советниками по наиболее значимым и уязвимым вопросам, делая безопасным трек развития собственного бизнеса».

Более 23 лет юридической практики, от следователя прокуратуры до руководителя собственной коллегии.

Член Ассоциации юристов России.

Постоянный участник профильных конференций «Право.ру», «Государственные и муниципальные закупки».

Спикер федеральных юридических форумов и бизнес-конференций: «Клуб 500», «Связи решают», «Опора России» и федеральных просветительских и платформ: Российское общество «Знание», Центр «Закон.гуру».

Регулярный эксперт для ведущих СМИ по вопросам уголовного права («РБК», «РИА Новости», «Лента.ру», «Коммерсантъ», «Комсомольская правда»).

Автор курса «Уголовные риски бизнеса» в Legal Academy.

«Мы адепты уголовно-правовой превенции — уголовно-правового аудита. Сегодня мы нужны предпринимателю, который строит безопасный бизнес вдолгую».

Московская коллегия адвокатов M-PARTNERS — команда практиков экс-следователей по уголовным делам с богатым опытом в уголовной защите бизнеса. Мы не просто знаем законы — мы понимаем, как они работают в сегодняшних реалиях, и умеем решать самые сложные и нестандартные задачи.



Андрей Мотовилов
Сооснователь, руководитель филиала в Омске, адвокат



Владимир Левин
Сооснователь, адвокат



Александр Павлов
Адвокат



Роман Водолазский
Адвокат



Александр Поташов
Адвокат



Андрей Задачин
Адвокат



Евгений Шелудков
Советник



Светлана Кльован
Адвокат



Амира Майер
Директор по развитию

Уголовное дело — риск не только для свободы, но и для бизнеса

Уголовное преследование для предпринимателя или руководителя — это всегда больше, чем юридическая проблема. В короткий срок под угрозой могут оказаться свобода, репутация, управление компанией и стабильность бизнеса.

Чаще всего к нам обращаются:

- собственники бизнеса
- генеральные и финансовые директора
- руководители компаний и подразделений
- должностные лица
- семьи и доверенные лица клиентов

В этот момент клиенты сталкиваются с главными рисками:

- вероятность задержания, ареста или ограничений
- давление со стороны следствия и оперативных служб
- блокировка работы бизнеса и изъятие документов
- риск ошибок на первых допросах и следственных действиях
- опасения за активы, команду и деловую репутацию
- отсутствие понимания, как правильно действовать в первые дни

В первые дни уголовного дела особенно высока цена ошибки

На начальном этапе формируется позиция следствия, собираются ключевые доказательства и принимаются решения, которые напрямую влияют на дальнейший ход дела. Именно в этот период неподготовленные действия чаще всего приводят к усилению рисков для бизнеса и самого доверителя.

! В первые дни особенно важно:

- правильно выстроить позицию и определить стратегию защиты
- подготовиться к допросам и следственным действиям
- исключить ошибки в поведении, показаниях и подписании документов
- минимизировать риск ареста или иных ограничений
- защитить документы, цифровые данные и внутреннюю информацию компании
- предотвратить давление на сотрудников и окружение
- своевременно зафиксировать нарушения со стороны следствия

Именно первые процессуальные действия часто определяют дальнейшую траекторию уголовного дела.

С какими уголовными делами мы работаем?

Экономические преступления:

- Мошенничество
- Хищения
- Налоговые преступления
- Легализация денежных средств
- Преступления в сфере госзакупок

Должностные преступления:

- Злоупотребление полномочиями
- Превышение полномочий
- Коммерческий подкуп
- Взятки
- Коррупционные составы

Отдельная специализация — дела в сфере строительства, госзакупок, оборудования, производства и ресурсов.



Обеспечиваем комплексную защиту на всех стадиях уголовного дела

Мы сопровождаем вас на каждом этапе — от первой повестки или запроса до завершения дела, выстраивая защиту с учётом конкретной ситуации и рисков.

В рамках работы:

- разработка стратегии защиты с учётом материалов дела и позиции следствия
- участие во всех следственных действиях: допросах, обысках, выемках
- подготовка правовой позиции, жалоб, ходатайств и иных процессуальных документов
- анализ доказательств, выявление нарушений и их оспаривание
- выстраивание линии поведения для собственника, руководителей и сотрудников
- представление интересов в суде на всех стадиях процесса
- взаимодействие с правоохранительными органами в интересах клиента

Наш подход к защите:

Команда адвокатов — бывших следователей с пониманием системы изнутри.

Стратегия защиты разрабатывается индивидуально под каждое дело.

Работа ведётся проектными группами, а не одним специалистом.

Проведение адвокатских расследований с привлечением профильных специалистов и экспертов для усиления позиции.

3 основополагающих принципа, почему клиенты выбирают нас для защиты по уголовным делам

01

Делаем максимум из возможного

Используем все законные инструменты защиты ваших интересов

02

Верим, что вы правы

Мы изначально на вашей стороне — глубоко погружаемся в ситуацию и отстаиваем вашу позицию

03

Идем до результата

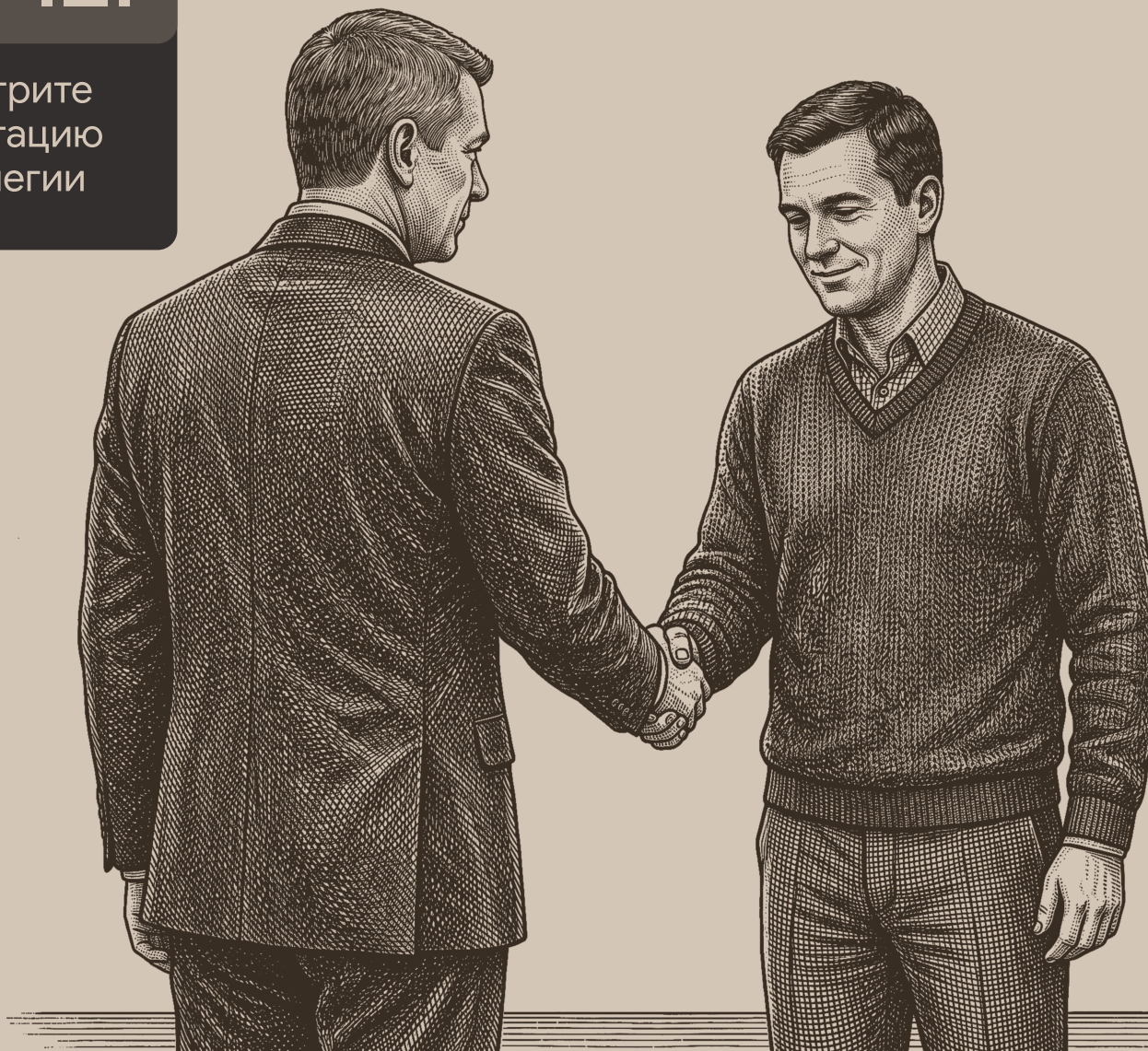
Не оставляем доверителей на сложных этапах и сопровождаем дело во всех инстанциях

О коллегии

Коллегия M-PARTNERS — призёр рейтингов «Право-300», «КоммерсантЪ», «Российская газета» в номинации «Уголовное право», что подтверждает наш статус одного из ведущих игроков на рынке, специализирующихся исключительно на уголовной превенции и защите.

Посмотрите презентацию О коллегии

M-PARTNERS

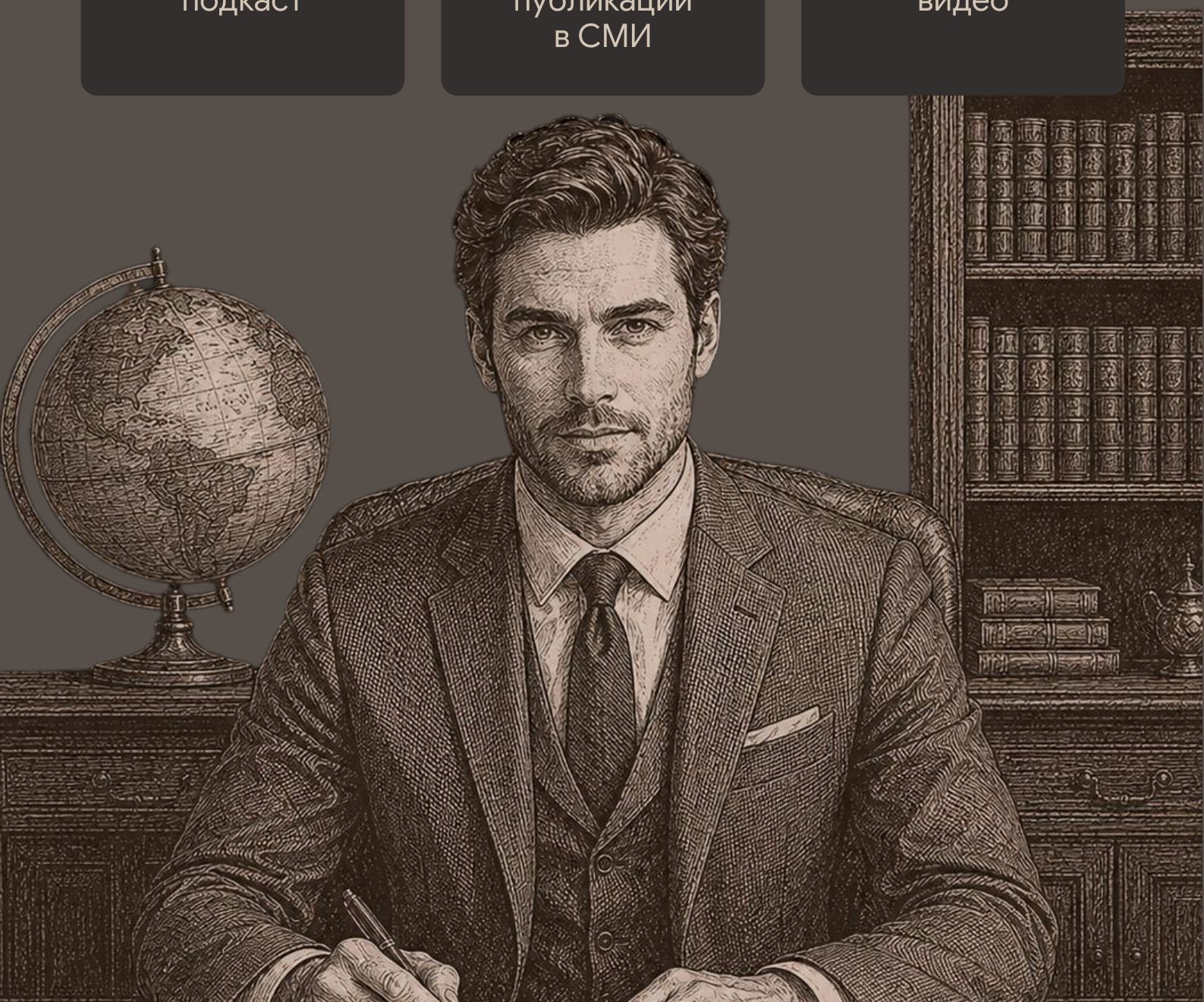


Публикации и материалы наших экспертов

Посмотрите подкаст

Прочитайте публикации в СМИ

Посмотрите видео



M-PARTNERS

Дела из практики

Дела из практики

Освобождение из СИЗО по уголовному делу в сфере государственных контрактов

Ситуация:

Доверитель — сотрудник структуры Минздрава РФ — обвинялась в хищении бюджетных средств при поставках медицинского оборудования по госконтрактам в составе организованной группы в особо крупном размере.

Уголовное дело было возбуждено, после чего она была задержана и помещена под стражу. Обвинение включало несколько эпизодов мошенничества и предполагало серьёзные уголовно-правовые последствия. Защита была подключена на стадии предварительного следствия.

Результат:

Мера пресечения изменена с СИЗО на подписку о невыезде, обвинение смягчено, эпизоды мошенничества прекращены, клиент находится на свободе и продолжает работу.

Дела из практики

Освобождение из-под стражи предпринимателя Астраханской области по обвинению в крупном мошенничестве

Ситуация:

Предприниматель из Астраханской области, директор строительной компании, обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении госконтракта по расчистке каналов. В рамках уголовного дела ему вменялось хищение бюджетных средств, он находился под стражей.

В ходе защиты был проведён детальный анализ материалов дела и адвокатское расследование, в результате которого выявлены серьёзные нарушения в проведённой экономической экспертизе, включая отсутствие у эксперта необходимой квалификации. Это позволило добиться назначения повторной экспертизы и представить доказательства фактического выполнения работ.

Результат:

Сумма ущерба существенно снижена на **1,3 млн руб.**, суд назначил условное наказание, доверитель освобождён из-под стражи в зале суда.

Дела из практики

Дело о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ)

Ситуация:

Доверителю инкриминировалось посредничество при передаче взятки должностным лицам администрации г. Сочи на сумму 38 миллионов рублей. Следствие опиралось на изобличительные показания партнеров обвиняемого, что создавало серьёзную угрозу для свободы клиента.

В сложившейся ситуации стояла задача оспорить обвинительную позицию следствия, доказать отсутствие оснований для дальнейшего заключения под стражу и добиться более мягкой квалификации деяния.

Результат:

Меру пресечения изменили с заключения под стражу на запрет определённых действий, доверитель освобождён в зале суда. Обвинение переквалифицировано на менее тяжкое преступление — покушение на мошенничество.

Посмотрите больше дел из практики на нашем сайте:

Телефон:
+7 913 966 4489

Сайт:
mpartners.law

Telegram:
@bespalova_katerinaa

Почта:
partners@mpartners.law
bespalova@mpartners.law

Офис в г. Москва:
129090, г. Москва,
ул. Каланчевская, д. 47

Офис в г. Омск:
644099 Омск,
Интернациональная, 14

Подписывайтесь на наши соцсети: